

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1974/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม

โจทก์

นายประสงค์ จิรส์จานุกุล

จำเลย

นายประสงค์ จิรส์จานุกุล จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288 ขณะกระทำความผิดจำเลยอายุไม่เกิน 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษ
ให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 8 ปี

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 88,87)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 170,000 บาท (อันดับ 3,67)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาตีราคาห้าแสนบาท ให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน และดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาตีราคาห้าแสนบาท ให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน และดำเนินการต่อไป

(เคียง บุญเพิ่ม-มาโนช เพียรสนอง-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ